सौरभ मिश्रा एंड एसोसिएट्स

सौरभ मिश्रा, बी.एससी., एम.बी.ए., एलएल.बी. | अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ

30, अमीर नगर, ऐशबाग रेलवे स्टेशन के निकट, लखनऊ – 226004

दूरभाष: 9554931312, 9415181917

रणनीतिक मुकदमेबाज़ी – आपके मुकदमे में लगने वाला कार्य

मुकदमे का अधिकांश कार्य माननीय न्यायालय में अधिवक्ता के खड़े होने से बहुत पहले हो चुका होता है। वह कार्य, चरण-दर-चरण, नीचे दर्शाया गया है।

1	2	3	4	5	6
मामले का आकलन एवं विधिक राय	**रणनीतिक योजना**	**प्रारूपण एवं दस्तावेज़ीकरण**	**साक्ष्य एवं साक्षी तैयारी**	**न्यायालयीन प्रतिनिधित्व एवं पैरवी**	**निरंतर समीक्षा एवं परिष्करण**
▪ प्रत्येक दस्तावेज़, नोटिस, आदेश एवं पूर्व अभिवचन का विस्तृत अध्ययन ▪ तथ्यों को कालक्रम में व्यवस्थित करना ▪ लाइसेंस प्राप्त विधिक शोध डेटाबेस पर नज़ीरों का शोध ▪ मज़बूत पक्ष, कमज़ोरियों एवं जोखिमों की पहचान ▪ लिखित एवं तर्कसंगत विधिक राय तैयार करना	▪ सबसे मज़बूत कानूनी आधारों का चयन ▪ विपक्ष के तर्कों एवं आवेदनों का पूर्वानुमान ▪ निर्णय: मुकदमा, वार्ता अथवा समझौता ▪ कार्यवाही के क्रम की योजना ▪ यथार्थवादी समय-सीमा एवं बजट का आकलन	▪ विधिक राय के आधार पर वाद / याचिका / आवेदन / अपील का प्रारूपण ▪ प्रत्येक सारवान तथ्य एवं आधार का समावेश ▪ संभावित आपत्तियों की पहचान; लिखित उत्तर तैयार ▪ संलग्नकों का संकलन, अनुक्रमणिका, पृष्ठांकन एवं सत्यापन ▪ दाखिला एवं समस्त न्यायालयीन औपचारिकताएँ	▪ सिद्ध किए जाने वाले तथ्य एवं उनके प्रमाण की पहचान ▪ साक्ष्य को मामले के अनुरूप व्यवस्थित करना ▪ मुख्य परीक्षा तैयारी के चरण में ही ड्राफ्ट (विचारण वाले मामले) ▪ विचारण से पहले समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार अद्यतन ▪ जिरह का पूर्वानुमान	▪ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पर उपस्थिति ▪ अंतरिम आवेदन एवं राहत की पैरवी ▪ आपत्तियों का पूर्वानुमान एवं उत्तर ▪ पहली तारीख से अंतिम बहस तक अनुशासित पैरवी	▪ प्रत्येक आदेश एवं विपक्ष की हर गतिविधि पर नज़र ▪ नए तथ्यों अथवा न्यायिक टिप्पणियों पर रणनीति में संशोधन ▪ प्रगति एवं विकल्पों पर मुवक्किल से परामर्श ▪ अंतिम आदेश तक स्थिति को मज़बूत बनाए रखना
दाखिले से पहले	***दाखिले से पहले***	***दाखिले से पहले***	***दाखिले से पहले तैयारी · विचारण से पहले समीक्षा***	***प्रत्येक तारीख***	***अंतिम आदेश तक***

चरण 1–4 का कार्य दाखिले से पहले होता है	प्रत्येक चरण शोध, अध्ययन एवं प्रारूपण का समय है – जो माननीय न्यायालय में दिखाई नहीं देता	**सामान्य मुकदमेबाज़ी में केवल आवश्यक तैयारी सम्मिलित है – पृष्ठ 2 देखें**

“मुकदमे माननीय न्यायालय में बहस से बहुत पहले, प्रारूपण की मेज़ पर जीते जाते हैं।”

चरणों का कार्य एवं क्रम मामले की प्रकृति एवं लागू प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

सौरभ मिश्रा एंड एसोसिएट्स
सौरभ मिश्रा, बी.एससी., एम.बी.ए., एलएल.बी. | अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ
30, अमीर नगर, ऐशबाग रेलवे स्टेशन के निकट, लखनऊ – 226004
दूरभाष: 9554931312, 9415181917

अपनी मुकदमेबाज़ी योजना चुनें

	सामान्य मुकदमेबाज़ी **₹ 55,000/-** प्रति मामला **+ ₹ 1,000/- प्रति तारीख / उपस्थिति** **आवश्यक तैयारी • नियमित मामला** *इस योजना को चुनकर मुवक्किल स्वीकार करते हैं कि गहन साक्ष्य विश्लेषण, शोधित नज़ीरें एवं अग्रिम तैयारी इसका भाग नहीं हैं।*	**रणनीतिक मुकदमेबाज़ी** **₹ 75,000/-** प्रति मामला **+ ₹ 1,500/- प्रति तारीख / उपस्थिति** **गहन तैयारी • प्राथमिकता मामला**
मामले की तैयारी एवं प्रारूपण के चरण में		
तथ्य	मुवक्किल द्वारा बताए गए तथ्य	✔ **रणनीति पर आधारित तथ्य**
तथ्य-से-साक्ष्य विश्लेषण	✘ सम्मिलित नहीं	✔ **प्रत्येक तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से जोड़ा जाता है – लिखित रूप में, दाखिले से पहले**
नज़ीरें एवं उद्धरण	✘ सम्मिलित नहीं – केवल वैधानिक प्रावधान	✔ **लाइसेंस प्राप्त विधिक शोध डेटाबेस से**
लिखित विधिक राय	✘ सम्मिलित नहीं	✔ **लिखित एवं तर्कसंगत विधिक राय-पत्र**
संभावित आपत्तियाँ	✘ सम्मिलित नहीं	✔ **विपक्ष की आपत्तियों की पहचान; लिखित उत्तर पहले से तैयार कर केस फ़ाइल में रखे जाते हैं**
साक्ष्य की तैयारी	विचारण के दौरान, मुवक्किल द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर	✔ **मुख्य परीक्षा एवं साक्ष्य दाखिले से पहले तैयार, रणनीति एवं तथ्य-से-साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर; विचारण से पहले समीक्षा**
प्रारूपण एवं रणनीति	✔ बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रारूपण	✔ **रणनीति-आधारित प्रारूपण; कार्यवाही के क्रम की योजना; तकनीकी आपत्तियों को झेलने योग्य**
सुनवाई के चरण में		
माननीय न्यायालय में उपस्थिति	✔ प्रत्येक तारीख पर चैंबर के अधिवक्ता; अंतिम बहस एवं महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ (अंगीकरण, अंतरिम राहत, साक्ष्य) अधिवक्ता सौरभ मिश्रा स्वयं	✔ **प्रत्येक तारीख पर चैंबर के अधिवक्ता; अंतिम बहस एवं महत्वपूर्ण सुनवाइयाँ (अंगीकरण, अंतरिम राहत, साक्ष्य) अधिवक्ता सौरभ मिश्रा स्वयं; आवश्यकतानुसार अंतरिम राहत की पैरवी**
रणनीति की समीक्षा	✘ सम्मिलित नहीं	✔ **प्रत्येक महत्वपूर्ण आदेश अथवा घटनाक्रम के बाद**
आपको सूचित रखना	✔ अगली तारीख की सूचना	✔ **प्रत्येक सुनवाई के बाद सूचना + हर बड़े निर्णय से पहले फ़ोन**

भुगतान की शर्तें

दोनों योजनाओं पर लागू। तैयारी शुल्क: 50% नियुक्ति पर, शेष 50% दाखिले से पहले। पूर्ण भुगतान के बाद ही मामला दाखिल किया जाता है। तारीख शुल्क: प्रति तारीख, अग्रिम देय।

किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं

न्यायालय शुल्क, स्टाम्प, प्रक्रिया शुल्क, टाइपिंग / फोटोकॉपी, प्रमाणित प्रतियाँ, कमिश्नर / विशेषज्ञ शुल्क, तथा प्रारंभ में तय काम से आगे का कोई भी चरण।
बाहरी (लखनऊ से बाहर): तारीख शुल्क, यात्रा एवं ठहरने का व्यय अलग से।

समान शुल्क

शुल्क सभी मुवक्किलों के लिए समान है और इस पर मोल-भाव नहीं होता। शुल्क कम करना हो तो केवल काम कम किया जा सकता है।

“मैं बहस करता हूँ, निर्णय माननीय न्यायालय करता है।” किसी परिणाम की गारंटी नहीं – केवल परिश्रम और मामले की पूर्ण बहस का आश्वासन।